



PUTUSAN

Nomor 160 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIANTI PAKAYA, SE., alias BOKI;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Prof. HB. Yasin, Kelurahan

Limba B, Kecamatan Kota Selatan,
Kota Gorontalo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017, penangguhan penahanan sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2018, ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; dan

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana; atau

Dakwaan Ketiga: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 1 Oktober 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019



1. Menyatakan Terdakwa YULIANTI PAKAYA, SE., alias BOKI bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan asal usul secara bersama-sama dan berlanjut dan dengan sengaja menggunakan akte palsu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 266 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANTI PAKAYA, SE., alias BOKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pelayanan Medik RSUP Manado Instalasi Pemulasaran Jenazah, Manado tanggal 24 Juni 1998 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada hari Rabu tanggal 3 Januari 1990 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.30.05.01/PW.01/017/2016, Limboto, tanggal 19 Februari 2016 telah melangsungkan akad nikah 27 September 1992 M, suami YUSUF NTOMA, isteri YULIANTI PAKAYA, wali nikah nahsab ayah kandung AMRIN POTALE dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/PEM/LUII/681 yang dikeluarkan Pemerintah Gorontalo, Kantor Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Limba U2, Gorontalo, tanggal 22 Februari 2016 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019



- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh ACHMAD HOESA PAKAYA tanggal 6 Februari 1999 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga ACHMAD HOESA PAKAYA Nomor 757102070 8150001 yang dikeluarkan tanggal 12-08-2015 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian ACHMAD HOESA PAKAYA Nomor AM.792.0006992, dikeluarkan di Kota Gorontalo tanggal 29 Februari 2016 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari YULIANTI PAKAYA alias BOKI untuk ACHMAD HOESA PAKAYA yang dibuat di Limboto, 29 Desember 1989 dan dilegalisir di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Maret 2016;
- 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1992/1993 Nomor 251 s/d 351;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 16 November 2015 jam 11.00 WITA terhadap saksi AMRIN POTALE alias AMU sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/261/X/2015/Siaga-SPKT tanggal 13 Oktober 2015, pelapor atas nama YULIANTI PAKAYA alias BOKI;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 jam 10.00 WITA terhadap saksi AMRIN POTALE alias AMU sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/160/V/2015/Siaga-SPKT tanggal 12 Juni 2015, pelapor atas nama YULIANTI PAKAYA alias BOKI;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 jam 11.30 WITA terhadap saksi YULIANTI PAKAYA alias BOKI sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/160/V/2015/Siaga-SPKT tanggal 12 Juni 2015, pelapor atas nama YULIANTI PAKAYA alias BOKI;
- 1 (satu) lembar Duplikat Akta Nikah KUA Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Nomor B.49/KUA.30.05.01/PW.01/05/2016 tanggal 24 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kelahiran Gorontalo 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTL/1093/X/2014/SEKTA-SLTN, Gorontalo, 13 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar Kutipan Kedua Akta Kelahiran YULIANTI PAKAYA Nomor AL.792.0060508 tanggal 13 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 118/Pid.B/2018/PN Gto tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTI PAKAYA, SE., alias BOKI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapya sebagaimana poin Nomor 3 dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 1 Oktober 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pid/2018/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 14 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 118/Pid.B/2018/PN Gto tanggal 14 November 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, tetapi bukan merupakan tindak pidana, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:
 - Akta Kelahiran atas nama Terdakwa yang menerangkan Terdakwa adalah anak kandung ACHMAD HOESA PAKAYA dengan isterinya yang bernama MIENTJE ISMAIL dibuat bukan karena keinginan Terdakwa, tetapi atas keinginan atau kehendak ACHMAD HOESA PAKAYA;
 - Atas terbitnya Akta Kelahiran atas nama Terdakwa, timbul perkara perdata di Pengadilan Negeri dan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum diputus;
 - Terdakwa menggunakan Akta Kelahiran tersebut untuk mengurus harta kekayaan peninggalan Almarhum ACHMAD HOESA PAKAYA dengan MIENTJE ISMAIL;
 - Terdakwa adalah anak kandung dari AMRIN POTALE dengan WENI SUNGE;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka mengenai masalah penerbitan dan penggunaan Akta Kelahiran tersebut harus diselesaikan melalui pembatalan untuk membuktikan kebenaran isi Akta Kelahiran secara formalitas;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019



atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., SH., MH.**, dan **Sumardijatmo, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. Desnayeti M., SH., MH.
ttd/
Sumardijatmo, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 160 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)